

1500491-40.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... prática comum aos réus que respondem por tráfico de drogas alegar serem usuários, objetivando a desclassificação do crime a eles imputado por outro de menor severidade.

Sem prejuízo, a condição de usuário não afasta a de traficante, tratando-se de condutas distintas, que não se confundem, sendo a caracterização da prática do tráfico de drogas patente no caso em tela.

Isto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 27 de junho de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500491-40.2021.8.26.0569 - Controle nº 2021/000971

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL DA SILVA 58713630

Vistos.

GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, pois, segundo dos autos consta, no dia 29 de agosto de 2021, por volta de 00 hora e 35 minutos, na Avenida Gomes, nº

384, Jardim Alberto Gomes, nesta cidade e comarca de Itu/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de cocaína, pesando aproximadamente 20,17g (vinte gramas e dezessete centigramas); 19 porções de cocaína, na forma popularmente conhecida como crack, pesando aproximadamente 12,66g (doze gramas e sessenta e seis centigramas); e 17 porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 55,28g (cinquenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente às fls. 78.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 86/90, oportunidade em que foram arroladas as mesmas testemunhas previamente indicadas pela acusação, além de ter sido requerida a instauração do incidente de dependência toxicológica.

A denúncia foi recebida em 07/01/2022 (fls. 97/98), sendo o acusado citado pessoalmente às fls. 110.

Por ocasião do início da instrução probatória, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum, Antônio Marcos Leite Furquim, havendo desistência quanto à oitiva da testemunha Vanderlei Bonassa, ambos policiais militares responsáveis pela ocorrência. Ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal com a condenação da ré pelos crimes imputados, nos termos da denúncia. Entende que a diversidade de drogas aconselha a majoração na primeira fase de fixação da pena. Na segunda fase, ressalta que o réu é reincidente específico, deve ser majorada a pena em virtude de tal agravante, sendo descabida a diminuição da pena na terceira fase, por se tratar de réu reincidente específico, razão pela qual requer ainda a imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena.

A defesa do réu, em alegações finais orais, requereu a improcedência, face a negativa do réu e insuficiência de provas, não podendo prevalecer os depoimentos policiais, que não são isentos, pois tem interesse em justificar seus atos. Alega que não foram ouvidos civis e nem apreendido dinheiro. Alternativamente, pede a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, face a declaração do réu nesse sentido.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 19/20, bem como certidões de fls. 21/22, sendo reincidente específico.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 29/08/2021, conforme decisão exarada às fls. 31/33, que persiste até o momento.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de exame químico toxicológico (fls. 71/74), que constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de 14 (quatorze) porções de cocaína, com peso líquido de 3,10g (três gramas e dez centigramas), 19 (dezenove) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,49g (dois gramas e quarenta e nove centigramas) e 17 (dezessete) porções de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 41,00g (quarenta e um gramas), além da prova oral coligida.

A autoria do réu também é certa.

Ao ser ouvida em sede policial, a testemunha Antônio, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo pedalando sua bicicleta, sendo que em uma de suas mãos segurava uma sacola. Disse que no momento em que a viatura se aproximou, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou se evadir do local, mesmo diante da ordem de parada que os militares emanaram. Afirmou que os policiais ainda visualizaram o indiciado dispensando a sacola que estava em sua posse, debaixo de um veículo estacionado. Narrou que, diante disso, os militares fizeram um breve acompanhamento do indivíduo e lograram êxito em abordá-lo. Relatou que, após uma busca, encontraram a sacola anteriormente dispensada e dentro dela foram localizadas 17 porções com substância análoga à maconha, 19 porções com

substância análoga ao crack e 14 porções com substância análoga à cocaína e ainda a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais). Disse deu voz de prisão em flagrante ao indivíduo, conduzindo-o à presença do delegado de polícia plantonista.

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum à acusação, Antônio, policial militar, relatou que os policiais estavam em patrulha pela via quando notaram que um ciclista demonstrou certo nervosismo ao passar pelo lado da viatura. Narrou que em razão disso, deram a ordem de parada e o indivíduo saiu em disparada, jogando a sacola plástica que ele tinha na mão embaixo de um veículo que estava estacionado na via. Disse que, logo após, conseguiram deter o réu e se dirigiram até o veículo onde foi dispensada a sacola, quando encontraram 17 (dezesete) porções de maconha, 19 (dezenove) de crack e 14 (quatorze) de cocaína. Afirmou que ao ser indagando acerca dos fatos, o réu negou que as drogas fossem dele. Disse que o réu não aparentava estar sob o efeito de drogas. Por fim, disse não conseguir reconhecer o réu em juízo, por não se lembrar da sua fisionomia em razão do decurso do tempo. Ouvida somente durante a fase extrajudicial, a testemunha Vanderlei, policial militar, narrou que se encontravam em patrulhamento, quando visualizaram que o indivíduo pedalava sua bicicleta e em uma de suas mãos segurava uma sacola. Disse que, no momento em que a viatura da PM se aproximou, o indivíduo demonstrou nervosismo e não obedeceu à ordem de parada que os militares ordenaram, tentando se evadir do local. Afirmou que os policiais ainda visualizaram que o indivíduo dispensou a sacola que estava em sua posse, debaixo de um veículo estacionado. Narrou que, diante disso, os militares fizeram um breve acompanhamento ao indivíduo e lograram êxito em abordá-lo. Disse que, em ato contínuo, localizaram a sacola anteriormente dispensada e em seu interior foram encontradas 17 porções com substância análoga à maconha, 19 porções com substância análoga ao crack e 14 porções com substância análoga à cocaína, além da quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais). Informou que conduziram o indiciado à presença da autoridade policial. Interrogado em solo policial, o réu Gabriel alegou que estava indo para a sua casa quando foi abordado por policiais militares; que não encontraram nada com ele ao realizarem a revista pessoal. Disse que os policiais disseram que ele tinha dispensando momentos antes uma sacola com drogas e por isso o conduziram para a delegacia. Negou que tenha dispensado qualquer coisa. Negou que a droga encontrada era sua. Informou que já teve passagem por tráfico, alegando que atualmente não tem mais qualquer envolvimento com a venda de drogas. Assumiu como sendo sua apenas uma bucha de maconha que foi encontrada pelos policiais quando eles o revistaram novamente na delegacia.

Interrogado perante o juízo, o réu, Gabriel, declarou que tinha em seu poder apenas duas porções de droga para seu uso. Alega ser usuário de cocaína e maconha há 3 (três) ou 4 (quatro) anos, mas nunca esteve internado para tratamento. Afirmou que trabalhava de ajudante no cemitério.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Preliminarmente, indefiro o pedido de instauração do incidente de dependência toxicológica formulado quando da apresentação da defesa prévia, considerando a ausência de qualquer prova, documental ou testemunhal, capaz de justificar o deferimento deste pleito.

Ademais, por ocasião da realização da audiência, o réu apresentou relato coerente compatível da sua versão acerca dos fatos, narrando os acontecimentos de forma clara e com detalhes.

Salienta-se ainda que o policial ouvido em juízo afirmou que o acusado não aparentava estar sob efeito do uso de entorpecentes, sendo que sequer alegou a condição de usuário no momento da abordagem.

Desta forma e considerando a impressão pessoal do juízo, não há dependência a ser reconhecida.

Quanto ao mérito, a procedência é de rigor.

Segundo consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo, ora réu, transitando em uma bicicleta e levando em uma de suas mãos uma sacola.

No momento em que a viatura se aproximou, o réu demonstrou nervosismo e não obedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais, tentando se evadir do local.

Ato contínuo, os policiais observaram que o indivíduo lançou a sacola embaixo de um veículo que estava estacionado.

Logo em seguida, os policiais lograram êxito em abordar o réu.

Após busca encontraram a sacola anteriormente dispensada, constatando que em seu interior havia 17 (dezesete) porções com substância análoga a maconha, 19 (dezenove) porções com substância análoga a crack e 14 (quatroze) porções com substância análoga a cocaína e ainda a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais), conforme demonstrado no auto de exibição e apreensão de fls. 07/08.

O indivíduo foi preso em flagrante, tratando-se do ora acusado.

Por ocasião de seu interrogatório em sede policial, o réu alegou que os policiais não encontram nada, negando a dispensa da sacola e a propriedade da droga apresentada. No entanto, quando revistado novamente na delegacia, admitiu ser de sua propriedade uma "bucha" de maconha encontrada consigo. Disse ainda que, embora possua passagem por tráfico, na data do fato já não tinha qualquer envolvimento com a venda de drogas.

Perante o juízo, o réu reproduziu a versão anteriormente apresentada em solo policial, afirmando que não estava traficando e que detinha em seu poder somente duas porções de droga para uso.

A versão apresentada pelo acusado, contudo, deve ser tida com reservas, eis que se encontra dissonante das demais provas coligidas.

Com efeito, é certo que, ao contrário das testemunhas, que prestam depoimento compromissadas com a verdade, aos réus é garantido o direito de não produzir provas contra si, podendo omitir detalhes ou até mesmo silenciarem-se ante a acusação, apresentando a versão que melhor lhes aproveite a defesa, sem nada precisar provar. Destaca-se que, apesar das negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases processuais, sua versão destoia das demais provas coligidas, restando isolada nos autos.

Por outro lado, as testemunhas arroladas em comum, policiais civis, funcionários públicos isentos e compromissados, reproduziram em juízo o relatado na fase policial, não havendo qualquer indício de injusta imputação ou perseguição policial.

Observa-se que os policiais apresentaram depoimentos firmes e coerentes no sentido de afirmar que visualizaram o momento em que o acusado dispensou a sacola que trazia consigo, na qual foram localizadas várias porções individuais de entorpecentes, de natureza diversa, bem como quantia em dinheiro, ao contrário do sustentado pela defesa no sentido de que não foram encontrados quaisquer valores. Nesse sentido, o documento juntado às fls. 07/08.

Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa, não há razão para desmerecer os relatos testemunhais seguros, coerentes e harmônicos entre si, não sendo produzida qualquer prova idônea capaz de desacreditá-los, sendo certo não possuíam qualquer motivo para imputar falsamente a posse de entorpecentes a um indivíduo, que sequer conheciam, para incriminá-lo em crime gravíssimo, equiparado aos hediondos.

Ademais, tais testemunhas, ainda, exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.

Ressalta-se que é pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes da lei valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Verifica-se ainda que o laudo de exame químico toxicológico acostado às fls. 71/74 corrobora os depoimentos apresentados pelos policiais, constatando que as substâncias apreendidas se tratavam de 14 (quatorze) porções de cocaína, com peso líquido de 3,10g (três gramas e dez centigramas), 19 (dezenove) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 2,49g (dois gramas e quarenta e nove centigramas), e 17 (dezesete) porções de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 41,00g (quarenta e um gramas).

A respeito da quantidade de entorpecentes apreendida, embora a jurisprudência majoritária siga o entendimento de que a quantia de drogas localizada em poder do acusado não pode ser considerada elevada, tampouco pode ser considerada ínfima,

sendo inequívoco que, caso a substância fosse comercializada, seria efetivamente capaz de causar danos a um grande número de indivíduos, restando, ademais, devidamente evidenciados os riscos à ordem e à saúde pública.

Com efeito, como é sabido, 1 (um) grama de maconha é suficiente para a confecção de 3 (três) cigarros de maconha, enquanto apenas 1 (um) grama de cocaína possibilita de 3 (três) a 4 (quatro) aspirações, o que bem demonstra a potencialidade de danos à saúde pública, não podendo, em hipótese alguma, a quantidade de droga apreendida nos autos ser tida como ínfima, sendo capaz de efetivamente causar dependência e grave dano à saúde de um número elevado de pessoas, ainda que indiretamente.

Ademais, a cocaína na forma de crack configura substância particularmente nociva, capaz de induzir seus usuários à dependência logo nos primeiros usos, além de causar-lhes terríveis danos à saúde.

Quanto ao fato de o réu alegar ser usuário de drogas, em nada aproveita à sua defesa, eis que se trata de prática comum aos réus que respondem por tráfico de drogas alegar serem usuários, objetivando a desclassificação do crime a eles imputado por outro de menor severidade.

Sem prejuízo, a condição de usuário não afasta a de traficante, tratando-se de condutas distintas, que não se confundem, sendo a caracterização da prática do tráfico de drogas patente no caso em tela.

Isto porque, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas mostram-se incompatíveis com o mero uso, o réu não possui condições financeiras de ter tal quantidade de droga em seu poder para uso e negou a posse da droga. Além das circunstâncias fáticas do crime evidenciarem a destinação para o tráfico, não sendo, pois, caso desclassificação do delito.

Portanto, o crime de tráfico de drogas restou devidamente caracterizado, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual responde o acusado, restando este sobejamente comprovado pelo conjunto de provas coligidas. Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses da defesa, resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinte) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, deve a pena ser fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência específica do acusado, deve a pena ser exasperada em 1/3, atingindo o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Descabe a redução prevista na lei especial, por ser o réu reincidente específico.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, eis que o regime de pena imposta na condenação anterior mostrou-se insuficiente para a prevenção de novas condutas.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recurso em liberdade.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, provenientes do tráfico, conforme comprovou a prova produzida em juízo, em favor do Estado, procedendo-se na forma da lei especial.

Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se.

Isento o réu do pagamento das custas processuais por ter respondido ao processo preso.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após

o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.
Arbitro os honorários do defensor nomeado pelos atos praticados, expedindo-se certidão, oportunamente.
Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.
P.R.I.C.

Itu, 27 de junho de 2022

Juíza de Direito: Andrea Ribeiro Borges

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.
Rodolfo Mosca - M818301 (Coordenador)
Itu, 27/06/2022